

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5511/2534

บริษัท นครราชสีมา ทำไม้ จำกัด
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎีกา มาตรา 19, มาตรา 88 ทวิ

เจ้าพนักงานประเมินออกหมายเรียกโจทก์ไต่สวนเพียงครั้งเดียวและแจ้งประเมินให้โจทก์เสียภาษีเพิ่ม ถือได้ว่าเป็นการเรียกตรวจสอบไต่สวนตามหมายเรียกเสร็จสิ้นแล้ว การที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งประเมินครั้งที่สองให้โจทก์เสียภาษีโดยมิได้มีการออกหมายเรียกไต่สวนใหม่จึงเป็นการประเมินโดยไม่มีอำนาจ โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการการค้า โดยแสดงรายรับขาดไปเกินกว่าร้อยละสิบห้าของยอดรายรับของโจทก์ที่เจ้าพนักงานตรวจสอบได้ดังนั้น เจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจที่จะประเมินภาษีการค้าของโจทก์ได้ภายในกำหนด 10 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการตามมาตรา 88 ทวิ (2).

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องและแก้ไขคำฟ้อง โจทก์ได้รับแบบแจ้งการประเมินภาษีการค้าจากจำเลยที่ 3 ในสำนวนแรกให้โจทก์ชำระภาษีการค้าพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม สำหรับเดือนมกราคม, เมษายน, กันยายน, ธันวาคม 2520 เป็นเงิน 696,783.77 บาท, สำหรับเดือนเมษายน-ธันวาคม 2521 เป็นเงิน 2,082,671.44 บาท, สำหรับเดือนมกราคม-ธันวาคม 2522 เป็นเงิน 3,955,717.88 บาท และสำหรับ

เดือนมกราคม-ธันวาคม 2523เป็นเงิน 1,926,180.79 บาท โดยอ้างว่าโจทก์แสดง
รายรับต่ำกว่าความเป็นจริง ต่อมาวันที่ 15 มกราคม 2528 จำเลยที่ 4 ในสำนวนแรก
ได้มีหนังสือแจ้งให้โจทก์ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมพร้อมเงินเพิ่มสำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีปี 2520 เป็นเงิน1,175,310.75 บาท, ปี 2521 เป็นเงิน
6,122,006.89 บาท,ปี 2522 เป็นเงิน 14,276,881.13 บาท และปี 2523 เป็น
เงิน2,043,846.38 บาท และเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2525 จำเลยที่ 5ได้มีหนังสือ
แจ้งให้โจทก์เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2523 เพิ่มพร้อม
เงินเพิ่มเป็นเงิน 6,277,842.29 บาทโดยอ้างว่าโจทก์นำรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา
65 ตรี ค่าการกุศลส่วนที่เกินร้อยละ 1 มาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
และนำรายได้ขายไม้ซุงลงบัญชีไม่ครบถ้วน โจทก์เห็นว่าการประเมินไม่ชอบด้วยข้อ
เท็จจริงและข้อกฎหมาย จึงได้ยื่นอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ ต่อมาจำเลยที่ 2 (จำเลยที่ 3ในสำนวนหลัง) ได้แจ้งให้โจทก์ชำระภาษีเงินได้
นิติบุคคลเพิ่มเติมพร้อมเงินเพิ่มเป็นเงิน 404,959 บาท โจทก์เห็นว่าการประเมินไม่
ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจึงอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้วินิจฉัยว่าการประเมินของเจ้า
พนักงานประเมินชอบแล้ว โจทก์เห็นว่าคำวินิจฉัยไม่ถูกต้องทั้งข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมาย เพราะโจทก์ไม่ได้้นำรายจ่ายต้องห้ามไปถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไร
สุทธิ การที่เจ้าพนักงานประเมินคำนวณรายรับของโจทก์โดยนำปริมาตรไม้ที่ปรากฏ
ในใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงที่โจทก์ชำระคืนด้วยราคาขายขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้เป็นการไม่ชอบ เพราะโจทก์ตกลงขายให้กับลูกช่วงตามปริมาตร
แบบเก่าและปริมาตรไม้ที่ปรากฏตามใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวง โจทก์ไม่สามารถนำ
ไม้ออกจากป่าได้ทั้งหมด ทั้งการประเมินพ้นกำหนด 5 ปีและ 10 ปี นับแต่วันยื่นแบบ
แสดงรายการเสียภาษีการค้าและภาษีเงินได้นิติบุคคล การประเมินเรียกเก็บภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลตามหนังสือแจ้งการประเมินเป็นการประเมินซ้ำซ้อน และนายสำเร็จ

จำเลยที่ 5 ในสำนวนแรกมิใช่เจ้าพนักงานประเมินจึงไม่มีอำนาจประเมินให้โจทก์ชำระเงินค่าภาษี ขอให้เพิกถอนแบบแจ้งการประเมินภาษีการค้าภาษีเงินได้นิติบุคคลและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

จำเลยทั้งสองสำนวนให้การและแก้ไขคำให้การว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินมิได้ชำรุด ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ทั้งมิได้ขาดอายุความดังที่โจทก์ฟ้อง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ทำคำวินิจฉัยเป็นหนังสือแจ้งให้โจทก์ทราบแล้ว จึงเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบ ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุม

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "...ข้อเท็จจริงที่ทั้งสองฝ่ายนำสืบมาฟังได้ความต้องกันในระดับต้นว่า เจ้าพนักงานประเมินได้ออกหมายเรียกโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 156 ครั้งเดียวภายในกำหนด 5 ปี นับแต่วันที่โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการการค้าจากการไต่สวนตามหมายเรียกดังกล่าว เจ้าพนักงานประเมินได้แจ้งประเมินให้โจทก์ชำระภาษีการค้าและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2520-2523 ภายในกำหนด 10 ปี นับแต่วันที่โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการการค้าสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2521 และปี 2523 นั้น มีการแจ้งประเมินสองครั้ง โดยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2521 นั้น ครั้งแรกแจ้งประเมินตามหนังสือที่ 3032201075 ลงวันที่ 15 มกราคม 2528 ให้โจทก์ชำระภาษีและเงินเพิ่มรวม 6,122,006.89 บาท ครั้งที่สองแจ้งประเมินตามหนังสือที่ 3032201277 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 ให้โจทก์ชำระภาษีและเงินเพิ่มรวม 404,959 บาท ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2523 ครั้งแรกแจ้งประเมินตามหนังสือที่ 3032201077 ลงวันที่ 15 มกราคม 2528 ให้โจทก์ชำระภาษีและเงินเพิ่มรวม 2,043,846.38 บาทครั้งที่

สองแจ้งประเมินตามหนังสือที่ 3032201087 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2529 ให้โจทก์ชำระภาษีและเงินเพิ่มรวม 6,277,842.29 บาทการแจ้งการประเมินทุกครั้งโจทก์ได้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ทุกกรณี คดีมีปัญหาวินิจฉัยว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในทุกกรณีนั้นเป็นการชอบหรือไม่

เห็นสมควรวินิจฉัยเฉพาะปัญหาในเรื่องการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลครั้งที่สองในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2521 และปี 2523 ก่อนข้อเท็จจริงยุติว่าเจ้าพนักงานประเมินได้ออกหมายเรียกโจทก์มาไต่สวนครั้งเดียวตามเอกสารหมายเลข 156 และออกหมายเรียกมาไต่สวนครั้งนี้ได้มีการแจ้งประเมินให้โจทก์เสียภาษีเพิ่มแล้วสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2521 ตามหนังสือที่ 3032201075 ลงวันที่ 15 มกราคม 2528 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2523 ตามหนังสือที่ 3032201077 ลงวันที่ 15 มกราคม 2528 และโจทก์ได้อุทธรณ์การประเมินตามหนังสือแจ้งการประเมินทั้งสองฉบับนี้ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้วคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ กรณีจึงต้องถือว่าการเรียกตรวจสอบไต่สวนตามหมายเรียกเอกสารหมายเลข 156 นั้น ได้เสร็จสิ้นลงแล้วสำหรับอำนาจในการแจ้งประเมินของเจ้าพนักงานประเมินที่มีขึ้นตามหมายเรียกไต่สวนดังกล่าว การที่เจ้าพนักงานประเมินมาแจ้งประเมินครั้งที่สองโดยมิได้มีการออกหมายเรียกมาไต่สวนใหม่ภายในกำหนดเวลา 5 ปี นั้น จึงเป็นการประเมินโดยไม่มีอำนาจที่จะทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เพราะความมุ่งหมายของกฎหมายที่ให้มีการออกหมายเรียกมาไต่สวนก่อนมีการประเมินนั้นก็โดยมุ่งหมายที่จะให้มีการประเมินให้เสร็จสิ้นเสียในคราวที่มีการออกหมายเรียกมาไต่สวน เนื่องจากแจ้งประเมินนั้นเป็นผลให้อายุความสะดุดหยุดลง ถ้ามีการแจ้งประเมินได้หลายครั้งในการออกหมายเรียกมาไต่สวนคราวเดียวแล้วความรับผิดชอบของผู้ที่จะต้องถูกแจ้งประเมินก็จะมีกำหนดเวลาเกินกว่า 10 ปี นับแต่ได้ยื่น

แบบแสดงรายการอันจะเป็นเหตุให้ความรับผิดชอบของผู้เสียภาษีที่จะถูกแจ้งประเมินนั้น ไม่มีเวลาที่จะเห็นได้ว่าจะยุติแน่นอนเมื่อใด ดังนั้นศาลฎีกาจึงเห็นว่าการประเมินของ เจ้าพนักงานประเมินครั้งที่สองสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2521 และ 2523 ตาม หนังสือที่ 3032201277 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 และหนังสือที่ 3032201187 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2529 และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เกี่ยวกับ หนังสือแจ้งประเมินตามที่กล่าวนั้น เป็นการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ชอบที่จะเพิกถอนเสีย...

โจทก์อุทธรณ์ในข้อสามว่า การประเมินภาษีการค้าเกินกว่า 5 ปีนับแต่วันที่ โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการ จึงเป็นการประเมินที่เกินกำหนด 5 ปี ตามที่บัญญัติไว้ใน ประมวลรัษฎากร มาตรา 88 ทวิ(1) ได้พิจารณาการประเมินภาษีการค้าในรอบระยะเวลาบัญชีที่พิพาทแล้วเป็นกรณีที่โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการการค้าโดยแสดงรายรับขาดไปได้รับความตามที่จำเลยนำสืบตามเอกสารหมาย ล.186 ว่า ในรอบระยะเวลา บัญชีปี 2520 โจทก์มีรายรับ 20,563,552.51 บาท โจทก์ยื่นไว้ 5,436,398.75 บาท ปี 2521 โจทก์มีรายรับ 53,473,632.20 บาท โจทก์ยื่นไว้ 6,417,178.92 บาท ปี 2522 โจทก์มีรายรับ 104,467,553.76 บาท โจทก์ยื่นไว้ 11,243,597.43 บาท ปี 2523 โจทก์มีรายรับ 53,311,458.36 บาท โจทก์ยื่นไว้ 6,298,013.40 บาท เห็นได้ว่า ในแต่ละปีนั้นโจทก์ยื่นแสดงรายการการค้าโดยแสดงรายรับขาดไปเกินกว่าร้อยละ ยี่สิบห้าของยอดรายรับของโจทก์ที่เจ้าพนักงานตรวจสอบได้ ดังนั้นเจ้าพนักงาน ประเมินจึงมีอำนาจที่จะประเมินภาษีการค้าของโจทก์ได้ภายในกำหนด 10 ปี นับแต่ วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการตามที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา 88 ทวิ(2) มิใช่จะต้องประเมินภายในกำหนด 5 ปี ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 88 ทวิ(1) ดังที่โจทก์อุทธรณ์ เมื่อข้อเท็จจริงยุติว่าการประเมินภาษีการค้าของโจทก์ นั้น เจ้าพนักงานประเมินภายในกำหนด 10 ปี จึงเป็นการแจ้งประเมินภายในกำหนด

เวลาที่กฎหมายบัญญัติไว้ ที่ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่าการประเมินของโจทก์ไม่
ขาดอายุความนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล..."

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการแจ้งประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลรอบ
ระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2521 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2521 ครั้งที่สอง
ตามหนังสือที่ 3032201277 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 ที่ให้โจทก์ชำระภาษีและ
เงินเพิ่มรวม 404,595 บาท และรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2523 ครั้งที่สองตามหนังสือที่ 303220187 ลงวันที่ 30
พฤษภาคม 2529 ที่ให้โจทก์ชำระภาษีและเงินเพิ่มรวม 6,277,842.29 บาท
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง.

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-ก้าน อันนันทน์-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ